

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022, NEL SETTORE VIGILANZA DEL COMUNE DI SQUILLACE(CZ) DI UNA UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEL COMUNE DI VALLEFIORITA.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno_____del mese di_____, presso la Residenza comunale di_____, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge.

TRA

Il Comune di Vallefiorita (P.I.: _____) rappresentato da_____, nato/a a_____, il _____, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile di _____;

Il Comune di Squillace (PI _____) rappresentato da_____, nata a_____, il _____, la quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile del Settore Personale;

PREMESSO

- Che nel testo della presente convenzione:
 - a) il Comune di Squillace è riportato anche con l'espressione "Ente di utilizzazione";
 - b) il Comune di Vallefiorita è riportato anche con l'espressione "Ente di provenienza";
 - c) la dipendente Lagrotteria Giuseppina è riportato anche con la sola espressione "Dipendente";
- la nota del 10/07/2024, con la quale il Sindaco di Squillace richiedeva la disponibilità all'utilizzo in regime di convenzione, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022, del Dipendente del Comune di Vallefiorita, con la qualifica di Istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori, fino al 30/09/2024, per numero 12 ore settimanali;
- la nota del Sindaco del Comune di Vallefiorita del 12/07/2024, con la quale si autorizzava l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Squillace del proprio

dipendente Lagrotteria Giuseppina per n. 12 ore settimanali, in convenzione ai sensi dell'articolo 23 del CC.C.N.L. del 16/11/2022;

- Che il Comune di Squillace, con deliberazione di Giunta comunale n°____, adottata in data _____, esecutiva ad ogni effetto di legge/dichiarata immediatamente eseguibile, allegata alla presente sotto la lettera A), ha deliberato l'utilizzazione predetta ed ha approvato lo schema di convenzione per la definizione dei tempi, modalità e obblighi dell'utilizzazione;
- Che il Comune di Vallefiorita, con deliberazione di Giunta comunale n° , adottata in data _____, esecutiva ad ogni effetto di legge/dichiarata immediatamente eseguibile, allegata alla presente sotto la lettera "B", ha a sua volta deliberato l'utilizzazione predetta ed ha approvato il medesimo schema di convenzione per la definizione dei tempi, modalità e obblighi dell'utilizzazione;
- Che la dipendente Lagrotteria Giuseppina, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vallefiorita, sentita in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso, per le vie brevi, il proprio consenso al riguardo;
- Che la sottoscrizione della presente convenzione, nell'ambito di un rapporto improntato ad una corretta e leale collaborazione tra enti locali, intende perseguire anche l'obiettivo di una ottimale gestione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
- Tutto ciò premesso e considerato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Vallefiorita (Ente di provenienza) e il Comune di Squillace (Ente di utilizzazione), dichiarano, di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 4, la Dipendente, Lagrotteria Giuseppina, nata a Omissis il omissis e residente a Omissis (C.F. IN ATTI) dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vallefiorita, con il profilo professionale di "Istruttore di vigilanza" – Area degli Istruttori", attualmente in servizio presso l'Area di vigilanza del medesimo Comune;

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente di utilizzazione di realizzare, sia pure limitatamente al periodo estivo, una migliore organizzazione e gestione delle attività del Settore di vigilanza.

Si specifica che l'utilizzazione di personale di cui alla presente convenzione non si configura in alcun modo come rapporto a tempo parziale, bensì come utilizzazione parziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del comparto Regioni/EE.LL. del 16/11/22

Articolo 2. Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata fino al 30/09/2024.

Sono fatte salve ulteriori proroghe.

Articolo 3. Compiti del Dipendente

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti ed organizzazione interna, richiederà al Dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione dell'orario di lavoro, alla quale il Dipendente dovrà scrupolosamente attenersi:

Comune di Squillace, 12 ore settimanali fino al 30/09/2024 nei seguenti giorni: il _____, orario _____ il _____ in orario _____, il _____ in orario;

Comune di Vallefiorita, il _____, il _____ ed il _____ in orario _____.

Eventuali variazioni sono da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del Dipendente, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso. In caso di

necessità, l'Ente di provenienza acquisisce dall'Ente di utilizzazione i necessari elementi di conoscenza.

Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La retribuzione del Dipendente, pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica Area degli Istruttori, secondo la disciplina di cui alla tabella B del C.C.N.L. del comparto Regioni/EE.LL. del 16/11/2022, sarà corrisposta dall'Ente di provenienza e il relativo onere sarà ripartito tra ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione, inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

La ripartizione degli oneri inerenti l'utilizzazione del Dipendente tra l'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente rispetto al tempo di lavoro reso in ciascuno dei due Enti, come riportato dall'art. 4.

Al Dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente di utilizzazione, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati dal contratto nazionale di lavoro.

I rispettivi Uffici preposti all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, sono tenuti alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Articolo 7. Rimborso degli oneri

L'Ente di utilizzazione si impegna a rimborsare la spesa relativa al trattamento economico del Dipendente entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di rimborso dell'Ente di provenienza.

Articolo 8. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il Dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed alla stessa si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 9. Revoca

La revoca anticipata dell'utilizzazione del Dipendente, rispetto al termine di scadenza convenzionale, potrà, altresì, essere disposta dalla Giunta comunale dell'Ente di utilizzazione, con atto motivato, a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte dello stesso Dipendente dei doveri di ufficio.

In tale caso la revoca anticipata dell'utilizzazione del Dipendente comporta la risoluzione della convenzione con un preavviso di gg. 7 da parte dell'Ente che l'attiva.

Art. 10. Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10. 1972, n. 642.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia ed, in particolare, l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto Regioni/EE.LL. del 16/11/22.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Squillace
Ente di utilizzazione

Comune di Vallefiorita
Ente di Provenienza

Per accettazione
la Dipendente